

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1017/2538

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์

โจทก์

นายโป๊ะเฮง แซ่ฮ่วย

จำเลย

นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 198 ทวิ

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยื่น ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ คำสั่ง ดังกล่าวเป็นที่สุด จึงไม่รับฎีกาของโจทก์ โจทก์เห็นว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์ยังไม่เป็นที่สุดเพราะ ฎีกาของโจทก์ในข้อ 3 วรรคสอง ยังไม่มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ พิจารณาต่อไป หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (ถ้อยคำสำนวน อันดับ 18 แผ่นที่ 2) คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 วรรคแรก และขอหาพิพากษศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำฟ้องโจทก์ไม่ได้ บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำความผิด ฟ้องโจทก์ในส่วนอาญาจึง ขาดองค์ประกอบความผิดและไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 158(5) สำหรับคดีส่วนแพ่งโจทก์ไม่ได้บรรยายสภาพแห่งข้อหาและไม่ เสียค่าขึ้นศาล จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกฟ้องทั้งคดีในส่วนอาญาและแพ่ง ต่อมา โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีนี้ศาลมีคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี แล้ว จึงไม่อาจอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องได้ ยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมี คำสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์ไม่ได้คัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นและไม่เป็นสาระแก่คดีอัน ควรได้รับ การวินิจฉัย ทั้งไม่เสียค่าธรรมเนียมจึงไม่รับ โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับอุทธรณ์อ้างว่า ฟ้องของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ศาลชั้น

ต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งในคดี ส่วนอาญาและคดีส่วนแพ่งในข้อกฎหมาย โจทก์
อุทธรณ์แต่หาได้โต้แย้งว่าคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร เป็น
แต่เพียงอธิบายว่า โจทก์มีสิทธิฟ้องจำเลยในคดีนี้เพราะเหตุใดทั้งไม่เสียค่าขึ้นศาล
ชั้นอุทธรณ์ในคดีส่วนแพ่งด้วย อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ ที่ไม่ชอบด้วย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นไม่รับ
อุทธรณ์ของโจทก์จึงชอบแล้ว ยกคำร้อง โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้ง
กล่าว (อันดับ 14) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 15)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์ซึ่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้น
ที่ไม่รับอุทธรณ์นั้น เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
198 ทวิ วรรคท้ายศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำสั่งของศาลอุทธรณ์ซึ่งยื่นตามคำปฏิเสธรของศาลชั้นต้น
ที่ไม่รับอุทธรณ์นั้น เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
198 ทวิ วรรคท้ายศาลชั้นต้นจึงไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-สมพงษ์ สนิธเณร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ